Datae sunt ad Nos — Capitulo Coloniensi de vicario generali Hüsgen et de administratione archidioecesis

GREGORIUS PP. XVI. · 1838-05-09 · Latin

GREGORIUS PP. XVI. Dilecti filii,

salutem et apostolicam benedictionem.

Datae sunt ad Nos die decima nona decembris superioris anni litterae, quibus peractam a vobis, dilecti filii, vicarii capitularis electionem nun- tiabatis ; itemque aliae, quas electus inde a die quinta eiusdem mensis scripserat ad quasdam facultates impetrandas, non ante diem septi- mam aprilis proximi redditae Nobis sunt. Hoc uno satis liquet, scriptum illud quod editum die decima secunda martii huius anni, et deinceps typis etiam vulgatum in nuperrima vestra epistola exposuistis, quo sensu conceptum est, a Nobis Sanctaque hac Sede prodire nullatenus potuisse. Nec profecto dissimulamus, ea, quae ibidem continentur, omni fere ex parte praeter mentem Nostro nomine significatam fuisse pro- lata. Agnita siquidem sollicitudine, quae non- nullos in ista archidioecesi graviter angebat super ciborum usu, iam quadragesimali tem- pore instante, id unice illi, a quo rem acce- peramus, prudenter patefaciendum commisimus, Nos nempe tristi ipsius archidioeceseos statu permotos annuere, ut fideles in ea commoran- tes eodem fruerentur indulto, quod per vene- rabilem fratrem Clementem Augustum archie- piscopum Coloniensem praeterito anno fuerat promulgatum. Ceterum nil prorsus ei deman- davimus pronunciandum circa' susceptum per vos ecclesiae regimen habitamque vicarii capi- tularis electionem. De quibus ab omni ferenda sententia consulto abstinuimus, quemadmodum etiam nunc exinde adducimur abstinere, quod scire satis apteque scrutari nequeamus singulas facti circumstantias, unde legitima iuris pendet definitio. Huiusmodi autem quaestione plane seposita, pro universali, quo fungimur, apostola- tus munere, respicientes ad spirituale fidelium commodum validamque sacrae iurisdictionis

administrationem, passi sumus illum ipsum ar-

chidioecesi praeesse, qui ceteroquin in ea vicarii

generalis munus ad violentam usque archiepi- scopi relegationem gesserat. Inter haec vero in- telligimus ad omnem dubitationem tollendam et ad quietem animorum curandam expedire, ut quod facto hactenus ostendimus, id modo expresse declaremus. Itaque sinimus dilectum filium Joannem Hiisgen istius capituli deca- num Coloniensis ecclesiae procurationem obire tanquam vicarium generalem ven. fr. Clemen- tis Augusti, donec is in suam sedem resti- tuatur vel alias per Nos provideri contingat ; ita tamen ut huiusmodi titulum servet atque praeseferat in omnibus et singulis quae erit peracturus, et quoties necessitas adsit quinquennalibus facultatibus utendi, eiusdem archiepiscopi subdelegationem exprimat. Quo qui- dem loco nolumus vos ignorare, dilecti fi- lii, de hoc consilio in istius ecclesiae bonum ineundo non parum ancipites nosmetipsos hae- sisse ob nonnulla ad Sanctam hanc Sedem per- lata circa formam administrationis a praedicto decano hucusque adhibitam; quae si vera existerent, gravia admodum Nobis forent, et pe- nitus improbanda ex eo etiam, quod adversen- tur canonicae sanctioni de nulla innoyatione in sede licet vere vacante, inducenda, unde eccle- siae vel episcopo detrimentum inferatur. Quare dum ei, datis hac ipsa die litteris, iniungimus accuratam de hisce rationem reddendam, illud imprimis praecipimus, ut tum plenam subiectionem suam apostolico iudicio de Hermesii doctrina lato Nobis probet, illamque ab iis prae- sertim catholicis viris exigat, qui disciplinis intra fines archidioeceseos tradendis sunt ad- dicti; tum in mixtarum nuptiarum negotio ab norma praescripta in pernotis literis Pii VIII praedecessoris Nostri et in signata per cl. mem. cardinalem Albanum instructione, nullo modo discedat. Interim vero ad vos propius acceden- tes, dilecti filii, minime diffitemur, dolori, quem pridem susceperamus aliquod accessisse levamen ex bina vestra epistola, missa die vigesima fe- bruarii et vigesima nona martii vertentis anni, quae tamen utraque ad Nos proximo mense aprili iam pene exeunte pervenit. Non modo namque intimae devotionis ac reverentiae sen- sus in Nos et in hanc b. Petri Cathedram pro- tulistis, mandatis Nostris quibusque obsequi pa- ratissimi; verum etiam mentem vestram fusius explicantes ingenue professi estis minus recte a vobis actum esse, cum sinistra de praeclaro yestro antistite scriberetis, quo potissimum tem- pore commune erga illum studium praefulgere debuisset. Et sane, perpensa semel ratio, quam tenuistis , non poterat quin vobismetipsis uti plane inconveniens appareret. Ita enim visi estis laicae potestatis consiliis connivere et in eius

conatus quodammodo convenire. Cum contra si eiusdem antistitis causam, quae et huius Sanctae Sedis totiusque episcopatus ac proinde universae catholicae Ecclesiae causa est, apo- stolica libertate ac firmitate, ut par erat, et opportuna vobis suppetebat occasio, egissetis ; ipsum fortasse gubernium vestris ex postulatio- nibus de catholica doctrina et Ecclesiae legibus melius edoctum vestrisque precibus permotum, capta consilia mutasset. Quid, quod clerum totius archidioeceseos per epistolam alloquentes ipsa die, qua res regio iussu vobis fuerat enun- tiata, gravissimis ex causis archiepiscopum longius abductum et pastoralis

iurisdictionis usu prohibitum significastis? Nonne hoc erat gubernii factum aperte tueri? Verum ista iam taedet longius commemorare. Neque Nostri animi est errorem suum agnoscentes novis ob- iurgationibus persequi. Iterata. potius per vos observantiae et obedientiae testificatione confi- sos iuvat paternae caritatis sollicitudine unum- quemque vestrum adhortari per viscera eius qui Ecclesiam acquisivit sanguine suo, ut in causam ipsius, omni humana ratione postha- bita, pro viribus incumbatis, atque huic ca- tholicae unitatis centro firmiter adhaerentes, quo Petri vox et auctoritas duxerit, eo gressus unice dirigatis. Recolite, dilecti filii, quae ve- stri muneris partes esse debeant erga insignem Coloniensem ecclesiam; idque fideli iugiter mi- nisterio satagite, ut dum ipsa luctu ac moerore conficitur prae desiderio pastoris sui, opportu- nam in vobis, qui illius senatus estis, capiat consolationem. Ad Nos quod attinet, vix di- cere possumus, quibus propter eam curis as- sidue premamur. Hinc eius desolationi tollen- dae constanter intenti, ven. fr. Clementis Au- gusti reditum'denuo reclamare non praetermi- simus; et nonnisi voti compotes facti ab hu- jusmodi postulationibus desistemus. Quam in rem divinam Nobis opem benigne adfuturam sperantes, apostolicam benedictionem vobis, di- lecti filii, amanter impertimur.

Datum Romae apud sanctum Petrum die nona maii millesimo octingentesimo trigesimo octavo, pontificatus Nostri anno octavo,

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer's signatures and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:26:40Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.